

[11] 국유재산 가설건축물 관리 불철저

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제22조(용도변경 및 가설건축물 등 설치)에 따르면 국유지상에 설치하는 가설건축물 등의 설치가능 범위는 총괄청에서 정한 「임대 국유지상 설치가능한 시설물 허용지침」을 따르도록 되어 있고
- 같은 지침에서는 가설건축물 설치를 허용한 경우에는 「민사소송법」 제385조(화해신청의 방식)에 따라 당사자 합의로 관할 법원에 화해신청 후 화해조서를 작성하되, 시설물 철거등 원상회복이 확실시 된다고 인정되는 경우에는 제소전 화해내용¹²⁾과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있도록 정하고 있음
- 또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제26조(가설건축물 등의 설치확인)에 따르면 설치를 허용하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 설치 허용 내용과 일치하는지 여부를 확인하도록 되어 있고

12) 총괄청 「임대 국유지상 설치가능한 시설물 허용 지침」 중 화해내용

- 계약기간 만료 또는 계약서상에 명기된 계약해제 사유가 발생하여 계약이 해제된 경우, 또는 국유재산 관리청이 허용한 시설물과 상이하게 시설물을 설치한 경우에는 임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실
- 이 경우 임차인이 국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실
- 임차인이 상기 사유로 가설시설물을 철거하는 때에는 가설시설물 시설비 및 권리금 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실
- 임차인의 영업행위로 발생한 제세공과금은 임차인이 납기내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항

- 가설건축물 등의 설치내용이 당초의 허용 내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허용 내용대로 조치할 것과 불이행시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하도록 되어 있으며

- 「국유전산(BPM) 실무매뉴얼」에 따르면 가설건축물 설치를 허용할 때에는 국유BPM에 관련 정보를 등록한 후 연동하여 K-wings 전자결재하도록 되어 있음

□ 그런데, 강원지역본부에서 대부 중인 국유재산에 설치 허용한 가설건축물 총 36건의 관리 실태를 점검한 결과

i) 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서 징구 불철저

- 2009. 9. 21. 한국OO공사로부터 인수한 '강원도 OO시 OO면 OO리 XXX'(전, 1,785㎡), '동소 XXX-X'(전, 2,107㎡)의 경우
 - 피대부자 OOO과 2017. 12. 6. 대부계약을 체결(경작용, 연간 대부료 : 34천 원, 2017. 12. 27. ~ 2022. 12. 26.)하고 2017. 12. 14. 가설건축물(컨테이너, 규격 3m×6m) 설치 허용하면서 제소전 화해조서나 공증각서를 징구하지 않는 등
- [별표 7]과 같이 31건의 국유재산에 가설건축물 설치를 허용하면서 제소전 화해조서 또는 공증각서를 징구하지 않은 사실이 있음

ii) 설치 허용기간 만료 가설건축물 관리 불철저

- 2013. 4. 15. OO군으로부터 인수한 '강원도 OO군 OO면 O리 XX'(전, 4,410m²)의 경우
 - 피대부자 OOO와 2017. 12. 29. 대부계약을 체결(경작용, 206m², 연간대부료 : 205천 원)하고 2018. 3. 20. 가설건축물 설치를 허용(컨테이너, 규격 9m×3m, 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31.)한 후 2019. 3. 4. 대부계약을 갱신하였으나, 가설건축물에 대해서는 설치 연장을 별도로 허용하지 않았고
- 2011. 6. 30. OO군으로부터 인수한 '강원도 OO군 OO면 O리 XXX'(답, 4,245m²)의 경우
 - 피대부자 OOO과 2014. 1. 17. 대부계약을 체결(경작용, 3,157 m², 연간대부료 : 311천 원)하고 2015. 6. 23. 가설건축물 설치 허용(우레탄판넬, 규격 4m×2.5m, 2014. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)하였으나, 당초 허용기간 만료 후 3개월이 경과한 2019. 3. 22. 현재 대부 및 가설건축물에 대하여 후속조치를 하지 않는 등
- [표 10]과 같이 기존 가설건축물 설치 허용 기한이 만료된 4건에 대하여 기간 만료 후 길게는 8개월, 짧게는 3개월이 지나도록 설치연장 허용(이행보증 포함)하거나 원상회복 등의 조치를 하지 않은 사실이 있음

[표 10] 허용기간만료 가설건축물 관리 불철저 현황

(단위 : 개월)

순번	소재지	신청인	용도	구조	대부계약 갱신 체결일	가설 건축물 만료일	연장 허용 여부	경과 수
1	“기재 생략”		임시 창고	컨테이너	2019. 3. 4.	2018. 12. 31.	부	3
2			농가용 저온 저장고	우레탄 판넬	미갱신	2018. 12. 31.	부	3
3			창고	컨테이너	2018. 9. 6.	2018. 8. 29.	부	7
4			임시 창고	비닐 하우스	2018. 8. 13.	2018. 8. 7.	부	8

* 설치 허용 만료일로부터 종합감사 종료일('19. 3. 22.)까지를 기준하여 산정

iii) 가설건축물 설치 후 현황 확인 불철저

- 2011. 6. 30. OO군으로부터 인수한 ‘강원도 OO군 OO면 O리 XXX’(전, 4,245㎡)의 경우
 - 피대부자 OOO과 2014. 1. 17. 대부계약을 체결(전, 3,157㎡, 연간대부료 : 311천 원)하고 2015. 6. 23. 가설건축물 설치 허용(우레탄판넬, 규격 4m×2.5m)하였으나 44개월이 지나 감사자료를 요청한 이후인 2019. 3. 4. 설치 허용 내용과 일치하는지 여부를 확인하는 등
- [별표 7]과 같이 가설건축물 설치 허용한 총 36건 중 30건에 대해서는 확인기한(허용 후 1개월 이내)으로부터 1개월 내지 44개월이 지나서 설치현황을 확인한 사실이 있음

iv) 가설건축물 국유전산(BPM) 등록 및 연동처리 불철저

- 2009. 9. 21. 한국OO공사로부터 인수한 '강원도 OO시 OO면 OO리 XXX'(전, 1,785㎡), '동소 626-1'(전, 2,107㎡)의 경우, 피대부자 OOO에 2017. 12. 14. 가설건축물 설치를 허용하면서 국유 BPM에 등록하지 않고 K-wings 전자결재로만 처리하는 등
- [별표 7]과 같이 가설건축물 설치를 허용한 총 36건 중 16건에 대해 국유BPM에 등록을 누락¹³⁾하여 해당 국유BPM에 연동 처리하지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 대부한 국유재산에 대해 가설건축물 설치 허용 시 제소전 화해조서 또는 공증각서를 징구하지 않은 31건은 이를 조속히 징구하고,
- 가설건축물 설치 허용 기간이 경과한 4건에 대해서는 현황 확인 후 가설건축물 설치 연장 허용(이행보증 포함)하거나 원상 회복 등의 조치를 하며,
- 향후, 가설건축물 설치 허용 시 제소전 화해조서 또는 공증각서 징구, 설치 허용기간 관리, 허용 내용과 설치현황의 일치 여부 확인, 국유전산(BPM)상 가설건축물 등록 후 연동처리 등 관련 업무를 철저히 할 수 있도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

13) 2019. 3. 22. 국유BPM에 가설건축물 설치 정보를 추가 등록 완료

[별표 7]

가설건축물 관리 불철저 현황

(단위 : 개월)

순번	소재지	신청인	용도	구조	제소전 화해/ 공중서 정구 여부	설치 허가일 (A)	설치 확인일 (B)	지연수 (B-A-1 개월)	국유 BPM 등록 여부
합 계(36건)									
1	“기재 생략”		창고	컨테이너	부	2017. 12. 14.	2019. 3. 13.	14	부
2			농가용 저온저장고	우레탄판넬	부	2015. 6. 23.	2019. 3. 4.	44	여
3			농작물 보관소 외	컨테이너 외	여	2016. 7. 8.	2019. 3. 11.	32	부
4			임시 위판시설	파이프	비대상 (공공용)	2011. 8. 16.	2013. 7. 12.	22	여
5			창고	컨테이너	부	2017. 8. 11.	2019. 2. 22.	18	여
6			창고	컨테이너	부	2017. 11. 2.	2019. 2. 26.	15	부
7			창고	컨테이너	부	2017. 12. 14.	2019. 3. 13.	14	부
8			가설건축물(컨테이너)	컨테이너	부	2017. 12. 15.	2019. 2. 26.	14	여
9			농막	샌드위치 판넬	부	2018. 1. 9.	2019. 3. 13.	13	부
10			비닐하우스	비닐하우스	부	2018. 1. 31.	2019. 3. 12.	12	부
11			임시창고	컨테이너	부	2018. 3. 20.	2019. 2. 28.	10	여
12			임시창고	비닐하우스	부	2018. 4. 16.	2019. 3. 11.	10	부
13			농자재 창고	비닐하우스	부	2018. 4. 19.	2019. 3. 13.	10	부
14			농자재 창고	조립식 판넬	부	2018. 4. 27.	2019. 3. 4.	9	부
15			임시창고	컨테이너	부	2018. 5. 24.	2019. 3. 11.	9	부
16			임시창고	컨테이너	부	2018. 5. 23.	2019. 2. 28.	8	여
17			농자재 창고	조립식 판넬	부	2018. 6. 4.	2019. 3. 11.	8	부
18			비닐하우스 외2	비닐하우스, 컨테이너	여	2018. 9. 12.	2019. 3. 19.	6	여

순번	소재지	신청인	용도	구조	제소전 화해/ 공중가처 분요부	설치 허가일 (A)	설치 확인일 (B)	지연수 (B-A-1 개월)	국유 BPM 등록여부
19	“기재 생략”		농자재창고	컨테이너	부	2018. 7. 25.	2019. 2. 26.	6	여
20			농자재 창고	컨테이너	부	2018. 8. 24.	2019. 3. 11.	6	부
21			창고	컨테이너	부	2018. 2. 19.	2018. 8. 24.	5	여
22			농업용수	농업용 관정	부	2018. 9. 12.	2019. 3. 13.	5	여
23			임시창고	컨테이너	부	2018. 10. 10.	2019. 2. 28.	4	여
24			농가용 임시창고	컨테이너	부	2018. 10. 11.	2019. 2. 28.	4	여
25			물품보관용	컨테이너	부	2018. 10. 30.	2019. 3. 12.	3	부
26			농업용 창고	컨테이너	부	2018. 11. 5.	2019. 2. 26.	3	여
27			창고, 휴게실	컨테이너	부	2018. 12. 21.	2019. 3. 12.	2	부
28			농업용 창고	컨테이너	부	2019. 1. 7.	2019. 3. 11.	1	부
29			게이트볼장	비닐/파이프 건축물	비대상 (공공용)	2019. 1. 17.	2019. 3. 12.	1	부
30			이동통신 중계기	CP조(16M)	부	2017. 11. 2.	2017. 12. 14.	1	여
31			임시관리 사무실	컨테이너	부	2018. 10. 24.	2018. 11. 20.	-	여
32			이동통신 중계기	CP조(16M)	부	2018. 9. 17.	2018. 10. 10.	-	여
33			물품보관용	컨테이너	비대상 (공공용)	2018. 7. 10.	2018. 7. 13.	-	여
34			창고	샌드위치 판넬	부	2018. 2. 22.	2018. 3. 19.	-	여
35			농기계 보관용	컨테이너	부	2018. 4. 20.	2018. 5. 9.	-	여
36			저온저장고	우레탄판넬	부	2018. 6. 29.	2018. 7. 10.	-	여

* 비대상 : 국가·지자체가 공용 또는 공공용의 사용을 위하여 설치하는 경우

** 가설건축물 설치내용을 확인한 36건중 30건은 허가내용대로 설치하였으며 6건(3, 7, 13, 17, 18, 21번)은 현재까지 미설치 또는 위치이동 등 원상회복함